

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 대외무역관리규정

◇ 제·개정 이유

- 원산지 표시에 대한 규제완화 요청 및 국내 생산물품등의 원산지 판정과 관련하여 일부 미비점에 대한 보완 요구 증가(질의, 민원 등)
 - 현행 규정의 표시 방식 및 국내생산물품등의 판정대상범위 및 기준 적용과 관련한 개선요구(관세청, 상공회의소 등)사항을 반영

◇ 주요내용

가. 상거래 관행 관련 물품 예시 수정(안 제75조제2항제5호)

- 상거래 관행 상, 포장·용기에 봉인되거나 포장된 채로 판매되는 물품의 예시에, 민원문제가 많은 물품*을 반영하여 예시를 변경
 - * 비디오테이프(거래단종) ⇒ 의료용품 등 위생의료 상 목적으로 봉인되는 물품

나. 규제완화 건의사항 수용(안 제76조제1항제1호)

- 원산지 표시방식에 대해 규제개혁신문고에 접수된 건의사항('22.1.0.31)을 수용하여 표시방식* 추가
 - * ○ ○ 제(일본제)

다. 원산지의 지역명 표시방식 삭제(안 제76조제6항 본문 및 제5호)

- 국가명 외에 지역명도 예외적인 경우에 표시할 수 있도록 허용했으나, 지역명 표시의 증가요청*으로 인한 표시관리의 혼란을 감안하여, 국가명으로 통일키로 함
 - * made in california, made in virginia 등

려,원가계산방식을 보완

- * 자체 원가계산능력이 없거나, 원가에 미달되는 가격으로 실제 판매하는 경우 등

차. 수입원료의 수입가격 기준 보완(안 제86조제2항제1호)

- 현행 규정 상으로는, 수입가격을 관세부과를 위해 세관에 신고하는 가격(CIF기준)만으로 해석할 수 있어, 수출·입자 간에 실제 거래된 금액으로도 수입원가를 계산할 수 있도록 하고자 함

카. 원산지 판정기준 보완(안 제86조제6항)

- 수입원료를 사용한 국내생산물품등의 원산지 판정에 있어, 사용된 원료의 원산지를 입증할 수 없는 원료의 원산지를 명확히 하고자 함
 - * 직접 수입하지 않고, 국내제조업체에서 구입한 원재료의 경우, 유통경로 상의 정확한 원산지를 알 수 없어, 한국산 또는 수입산 여부가 불분명한 경우, FTA 원산지결정기준 사례를 참고하여, 원산지 미상재료는 수입산으로 분류

타. 원산지 판정기준의 특례 추가(안 제87조제4항)

- 소프트웨어에 대한 원산지 결정기준이 없어, 실무 상 어려움이 있던 점에 대해, 유사 사례를 참고*하여 원산지 결정기준 신설
 - * 영화필름 사례 및 저작권법 상의 저작자 권리를 감안, 저작권자를 기준으로 함

라. 타 법령의 표시사항 관련 예시 법령 변경(안 제76조제7항)

- 식품위생법 보다 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 관련 문의가 많은 점을 고려하여 예시 법령의 단순 변경

마. 원산지 오인우려 물품의 범위 확대(안 제77조제1항)

- 법령 해석 상, 원산지 오인이 우려되는 물품은 원산지 표시대상물품에 한정되지 않은 점을 고려하여, 한정적으로 표현된 용어를 수정하여 원산지 표시대상물품에 한정되지 않음을 명확히 표현

바. 원산지 오인우려 물품의 표시방식 추가(안 제77조제4항)

- 수입원료를 사용한 국내생산품의 경우, 다른 법령에서 제조국(원)등을 표시토록 하여, 우리나라를 제조국(원)으로 표시하나, 원산지는 한국이 아닌 경우에, 제조국을 원산지로 오인하는 경우를 방지하기 위하여 제조국과 수입원료의 원산지를 병기토록 함
 - * 최종 제조국 : 한국, 소재(원료) 원산지 : 중국

사. 원산지 표시검사를 조사로 변경(안 제83조 제목 및 제4항, 별표11)

- 대외무역법 제33조제5항의 개정에 따라 개정된 용어*로 변경
 - * 원산지 표시 검사 ⇒ 원산지 표시 조사

아. 원산지 판정기준 대상 확대(안 제86조제1항)

- 대외무역관리규정 제86조제2항의 판정기준을 적용하는 품목의 확대를 요구하는 요청에 따라 판정기준적용대상을 원산지표시 대상 물품에만 한정하지 않도록 함

자. 제조원가 개념의 보완(안 제86조제2항 본문)

- 일반적인 제조원가계산 외에, 예외적인 경우*도 있는 점 등을 고